

1510695-65.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... do baú. Indagados, os réus negaram a prática do roubo. Uma das vítimas reconheceu os réus como autores do roubo na delegacia. No interior do veículo havia um saco de roupas, que, posteriormente, em contato com a vítima, constaram que era fruto de roubo ocorrido na mesma data. A vítima do roubo do saco de roupas reconheceu um dos réus. Feito verificação na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: sp11cr@tjsp.jus.br

1510695-65.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1510695-65.2022.8.26.0228 - 2022/000533

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN HENRIQUE LIMA SANTOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

RAPHAEL CALDEIRAS DE OLIVEIRA, JONATHAN HENRIQUE LIMA SANTOS e CLAUDINEI MATHEUS DOS SANTOS SILVA foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, porque, no dia 04 de maio de 2022, por volta das 11h30min, na Rua dos Jesuítas, altura do numeral 116, Lajeado, nesta cidade e Comarca, previamente ajustados e com identidade de designios entre si, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida contra as vítimas Franklin Dias Gomes e Reginaldo Ferreira da Silva, carga por elas transportada, pertencente à empresa "Souza Cruz", não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

A denúncia foi recebida em 17 de maio de 2022, sendo designada audiência de instrução e julgamento (fls. 111/113).

Os réus constituíram patrono nos autos e apresentaram respostas à acusação (fls. 190/193 e 200/214).

Foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 198/199 e 336).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e as testemunhas de acusação e de defesa e, ao final, os réus foram interrogados.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

As defesas, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento do rime tentado, a fixação da pena no mínimo legal, a imposição de regime aberto, e o direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO

Em que pese o entendimento do Ministério Público, verifico que a presente demanda é improcedente.

Segundo consta na denúncia, nas circunstâncias acima descritas, RAPHAEL, na condução do veículo Fiat/Fiorino, placas EUQ-8J65, estacionou em frente ao veículo VW/Gol, placas GHH-1367, então conduzido por Franklin Dias Gomes, no transporte de mercadoria da empresa "Souza Cruz", descarregando no local, com o auxílio de seu colega Reginaldo Ferreira da Silva, que havia descido para efetuar uma entrega.

Ato contínuo, RAPHAEL desembarcou e abriu o baú da Fiat/Fiorino, de onde CLAUDINEI saiu, se dirigiu até o VW/Gol e anunciou um assalto ao motorista Franklin, gritando "perdeu, perdeu". JONATHAN, conluiado com seus comparsas, permaneceu na rua, dando-lhes cobertura.

Franklin, contudo, conseguiu se desvencilhar e sair com o veículo do local. RAPHAEL então retomou a direção da Fiat/Fiorino e CLAUDINEI embarcou novamente no baú do automóvel, que saiu em perseguição ao carro da vítima.

Após dar a volta no quarteirão, Franklin retornou ao ponto inicial, onde seu colega Reginaldo, que estava realizando a entrega de mercadoria, embarcou no veículo, saindo ambos em fuga. Logo em seguida, a Fiat/Fiorino conduzida por RAPHAEL também chegou ao local, onde JONATHAN entrou no automóvel, juntando-se a seus comparsas.

Os réus então passaram a perseguir o veículo das vítimas, que acionaram o setor da segurança da empresa transportadora, que, por sua vez, informou a Polícia Civil. Munidos das informações repassadas (veículo, placa), policiais civis em diligências pela região dos fatos localizaram o veículo dos réus, dando-lhe ordem de parada, prontamente obedecida.

Na abordagem, os policiais encontraram RAPHAEL no banco da frente e CLAUDINEI e JONATHAN no interior do baú do automóvel, onde também foram localizadas diversas peças de roupas.

Em sede policial, a vítima Franklin reconheceu pessoalmente os três réus. Já a vítima Reginaldo reconheceu unicamente CLAUDINEI como um dos roubadores.

Interrogados formalmente, os réus optaram por permanecer em silêncio (fls. 11, 13 e 15).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os réus negaram os fatos que lhe são atribuídos.

O réu RAPHAEL CALDEIRAS DE OLIVEIRA afirmou que no dia dos fatos, em torno das 10h15/10h30 estava indo fazer um frete com seu veículo FIORINO, quando se deparou com o Claudinei descendo a rua e, como estava indo para mesma direção, Itaquera, ofereceu uma carona. afirmou que Claudinei estava indo se encontrar com Jonathan, pois ia acompanhá-lo até a maternidade e ajudá-lo com as malas, já que sua filha havia acabado de nascer. Inclusive Claudinei ia ajudar com a gasolina. Assim, ao chegar na padaria, Claudinei ligou para Jonathan, que chegou ao local depois de uns

10 minutos. Antes, porém, chegaram a tomar um café. Em seguida, todos entraram o carro, tendo Jonathan e Claudinei ficado no baú, enquanto conduzia o veículo ao lado de Maiara, sua namorada na época. Declarou que Jonathan e Claudinei não conheciam Maiara, pois ela mora em outro local, sendo que manteve por pouco tempo um relacionamento com ela. Quando estavam próximo ao campo do Corinthians, foram fechados por um carro descaracterizado, momento em que pensou que ia ser roubado, mas logo viu o brasão da polícia. Após ser abordado, os policiais o acusou de ter participado da tentativa de roubo, porém nega qualquer envolvimento. Alega que estava a caminho do hospital em que deixariam o Claudinei e Jonathan. O veículo Fiat/Fiorino lhe pertence e era usado para realizar fretes. No dia estava levando uma mala grande com roupas par Fernanda, que iria pagar a quantia de R\$ 150,00 para levar a mercadoria até a Cidade Líder. Não se recordando o nome da rua. Jonathan trabalhava com assistência a celular e Claudinei vendia churros. Informou que chegou a trabalhar como motorista do Tribunal de Justiça. No dia dos fatos se encontrava de chinelo e meias. Disse que no percurso parou o carro em um posto para abastecer, tomando o rumo da Radial Leste sentido Itaquera, até que veio ser abordado pelos policiais quando estava no viaduto.

O réu JONATHAN HENRIQUE LIMA SANTOS alegou conhecer Claudinei, mas Rafael apenas de vista. Disse que no dia anterior aos fatos havia combinado com Claudinei que iria ajuda-lo com as malas na maternidade, pois a filha dele havia nascido tendo sido convidado para ser padrinho. Assim, no dia do ocorrido, Claudinei ligou e informou que Rafael havia oferecido uma carona até o hospital e que era para encontra-los na padaria. Assim que chegaram logo entrou no baú da Fiorino de Rafael, sendo que ele estava acompanhado de uma mulher. Chegando em Itaquera foram abordados por um carro descaracterizado, ficando bem assustado e acabaram sendo abordados pelos policiais que o acusaram de roubo. Não chegou a entrar na padaria. Declarou que inicialmente iriam de ônibus para maternidade e voltariam de Uber, junto com a mãe e a criança. Não chegou a perceber a presença das vítimas. Nega que estivesse usando uma camisa do Corinthians, pois torce para o Palmeiras.

O réu CLAUDINEI MATHEUS DOS SANTOS SILVA afirmou que no dia dos fatos estava tomando um café na padaria, quando encontrou Rafael na rua, vindo de carro, pois ele estava indo fazer um carreto. Como estavam indo para a mesma direção, Rafael lhe ofereceu carona, razão pela qual ligou para Jonathan, já que no dia anterior havia combinado com ele de ir buscar sua filha no hospital, que havia acabado de nascer. Assim que Jonathan chegou já entraram no veículo de Rafael, que estava acompanhado de sua namorada, não a conhecendo. Declarou que foi com Jonathan no baú da Fiorino. Durante o percurso, Rafael parou em um posto de gasolina para abastecer. Dentro do baú da Fiorino tinha mercadorias, umas roupas, acredita que eram camisetas, que estava dentro de um saco médio. Não soube informar o local em que tal mercadoria seria entregue, nem o valor combinado. Não se recorda de ter visto as vítimas no local. Só pegou um café e logo entrou na Fiorino. Jonathan não comeu nada na padaria. Quando estavam sentido Itaquera, indo para o Hospital Planalto, um carro descaracterizado apareceu na frente, descendo um policial e logo deu voz de prisão, acusando de ter participado do roubo. Na época trabalhava no Brás vendendo churros em uma Van pequena. Jonathan ia ajudar a carregar as malas da maternidade, acredita que eram umas quatro malas. Sua filha nasceu no dia 30 e já estava há uns quatro dias no hospital. Depois pretendiam voltar de Uber, junto com a mãe e sua filha. Se não tivessem conseguido a carona, iam de ônibus para o hospital. Jonathan é padrinho de sua filha. Na padaria pagou a conta de R\$ 4,50 por meio de Pix. Já Rafael usou cartão ou dinheiro. Tal fato se deu por volta das 10h40 a 10h50. O Rafael comprou um Danone para sua namorada e um salgado para ele. A namorada também estava por ocasião da abordagem, mas depois de ser liberada na delegacia, não soube mais de seu paradeiro.

E, neste sentido, tem-se que a versão dos acusados não se encontram isolada quando comparada aos demais elementos de prova colhidos durante a instrução.

Segundo declarou a vítima Franklin Dias Gomes, no dia dos fatos estavam realizando uma entrega e, enquanto aguardou no veículo, seu parceiro Reginaldo desceu com a mercadoria. Neste momento, veio uma Fiorino branca lacrada, descendo dois rapazes, um era o motorista que estava de chinelo e o outro saiu de dentro do baú da Fiorino. Estranhou e achou melhor sair com o veículo, vindo a pegar o Reginaldo logo em seguida. Ao retornar ao local, pode ver os dois rapazes comendo salgado na padaria, vindo em sua direção para realizar a abordagem. Já havia comunicado o fato à empresa, que acionou a polícia. Inclusive este mesmo veículo já havia feito outros roubos. Em seguida, eles começaram a persegui-lo, até que a polícia conseguiu aborda-los. Depois pode ver que havia mais pessoas no interior da Fiorino. Havia uma mulher ao lado do motorista e dois no baú. Um deles era moreno e usava uma camisa do Corinthians. Já o outro era branco. Ao afirmar que o carro era lacrado, quer dizer que possuía insulfilme nos vidros. Em momento algum conseguiram despistar a Fiorino. A perseguição se deu por aproximadamente 25 minutos, sendo que eles estavam aguardando a oportunidade para aborda-los. Não sabe informar se eles perceberam que tinham notado sua presença. O acompanhamento feito pela Fiorino somente cessou com a abordagem dos policiais. A empresa estava conversando com a polícia, pois o carro possui rastreador interno e externo. A abordagem policial se deu próximo ao viaduto do Corinthians Itaquera. Acredita que os policiais eram da civil, porque o carro não era caracterizado. Eles desceram armados e depois veio uma Blaiser para levá-los para delegacia. Quando os dois desceram da Fiorino, eles disfarçaram que iam comer algo na padaria, aguardando seu parceiro sair do estabelecimento. Quando saíram do local, entrou outro rapaz no baú da Fiorino, que estava com a camisa do Corinthians e era branco. O outro rapaz que já estava dentro era magro e moreno. Na delegacia lembrou do motorista, do rapaz que usava a camisa do Corinthians e do outro rapaz que usava um boné azul e era branco, que entrou depois no baú. Na delegacia não teve dúvidas em reconhecê-los. A Fiorino não saiu da sua visão, o seguindo a todo tempo. Em momento algum eles anunciaram o assalto. O código que havia combinado com Reginaldo era de buzinar e sair com o carro, retornando em seguida para pega-lo. Seu parceiro ficou parado e os dois indivíduos ficaram olhando para o mercado onde estava. Quando havia acabado de pegar o Reginaldo viu o rapaz de boné azul na sua frente, vindo depois a entrar no baú da Fiorino. Eles andavam na mesma velocidade que trafegava e se diminuía eles também diminuía. Estava trafegando a uma velocidade, máxima de 90 Km. Acredita que eles não o abordaram porque não parou seu veículo, não dando a oportunidade. Se passava em farol vermelho, eles também passavam.

Já a vítima Reginaldo Ferreira da Silva, declarou no dia dos fatos estava na companhia de seu colega Franklin, que estava na condução do veículo. Ao chegarem ao local, desceu para realizar a entrega das mercadorias, quando Franklin percebeu algo de errado ao ver dois indivíduos descer de uma Fiorino. Conforme o combinado, Franklin logo saiu do local com o veículo, vindo a pega-lo logo em seguida. Ligaram para a empresa na área de segurança e passaram os dados da Fiorino, o que possibilitou a abordagem por parte dos policiais. Não chegou a ver a abordagem dos assaltantes, pois estava no interior do estabelecimento. Os assaltantes não tentaram persegui-los. Não chegou a reconhecer nenhuma pessoa na delegacia. Recorda-se de ter visto um rapaz na padaria usando uma camiseta do Corinthians, mas não viu ele fazendo nada. Na verdade não sabe o que ele estava fazendo, pois ele ficou lá na padaria, quando o Fiorino saiu.

A testemunha Thiago Antonelli Perestrelo, policial civil e presente na diligência que prendeu os réus em flagrante, relatou que estavam diligências próximo ao Estádio do Corinthians, quando chegou informações de que um veículo Fiorino havia tentado efetuar um roubo de carga de cigarro. Em posse da placa do veículo, que foi informada pela empresa Souza Cruz, lograram êxito em localizá-lo. Feita a abordagem, no interior do veículo, foi encontrado um saco de roupa, tendo os réus informado que estavam indo fazer uma entrega de mercadoria. Acredita que o veículo da empresa Souza Cruz não tinha câmera, posto que sempre eles fornecem as imagens.

Relato semelhante foi proferido pela testemunha Anderson Soares Custódio e Cleber Aparecido dos Santos Chama, também policiais civis e presentes na diligência.

Anderson relatou que estavam em diligências quando receberam a informação da empresa de que um dos funcionários havia sofrido uma tentativa de roubo. Em posse das informações do veículo utilizado na prática do delito e, como estavam nas imediações, conseguiram localizá-lo. Feita a abordagem, um dos indivíduos estava na condução e os outros dois no interior do baú. Indagados, os réus negaram a prática do roubo. Uma das vítimas reconheceu os réus como autores do roubo na delegacia. No interior do veículo havia um saco de roupas, que, posteriormente, em contato com a vítima, constaram que era fruto de roubo ocorrido na mesma data. A vítima do roubo do saco de roupas reconheceu um dos réus. Feito verificação na casa de Raphael, que franqueou a entrada, apreenderam uma blusa de frio e um aparelho celular que pertencia a Jonathan. Quanto às roupas, os réus disseram que estavam fazendo um carreto. Não conhecia os réus anteriormente. Auxiliam a autoridade policial a fazer o reconhecimento na parte da segurança. Apenas ficou sabendo que as vítimas reconheceram. Na abordagem, não foi encontrado nada de ilícito com os réus. Quem tomou o depoimento da vítima foi a autoridade policial e o escrivão, mas pelo que se recorda ela informou que estava fazendo uma entrega e houve uma tentativa de abordagem.

Cleber afirmou que tinha havido uma denúncia acerca de uma tentativa de roubo a um carro da Souza Cruz e, como estavam nas imediações, conseguiram localizar o veículo Fiorino utilizado no delito. Foi informado pela empresa o tipo de veículo e placa. Na abordagem, os réus negaram a prática do delito. No interior do veículo havia uma grande sacola de roupas, tendo eles informado que iriam fazer uma entrega. A vítima reconheceu os réus como autores da tentativa de roubo. Não se recorda das vestes dos réus. Acerca do saco de roupas foi constatada a existência de um boletim de ocorrência relatando um roubo e a vítima deste roubo reconheceu a sacola subtraída. Não se recorda se o veículo da Souza Cruz tinha câmeras. Na abordagem, dois dos indivíduos estavam dentro do baú da Fiorino.

Por sua vez, a testemunha de defesa MARCOS ALMEIDA SOUZA e ERIC FERREIRA DOS SANTOS, nada souberam sobre o fatos, apenas tecendo considerações sobre a vida pessoal dos réus.

Como se vê, as provas carreadas aos autos não são suficientes para ensejar uma condenação nos termos da peça acusatória. Isto poque, conforme depoimento da vítima Flanklin, os réus em momento algum anunciaram o assalto, mas apenas saíram do veículo Fiorino e vieram em sua direção para abordagem.

Note que o depoimento da vítima Flanklin, embora relate uma possível tentativa de roubo, na verdade não passou de mera suposição, desacompanhado de qualquer fato concreto praticado pelos réus, que configurasse início dos atos executórios pela prática do delito de roubo.

Talvez pelas diversas situações semelhantes que tenha vivenciado, a vítima Flanklin teve a impressão que ia ser abordado pelos réus, quando então, saiu com seu veículo, para em seguida, resgatar seu parceiro de trabalho, que estava no interior do estabelecimento e, portanto, nada viu.

Nem mesmo a perseguição relatada pela vítima Flanklin foi confirmada pelo seu parceiro Reginaldo, que negou qualquer perseguição por parte dos réus.

Já o reconhecimento positivo realizado em Juízo pela vítima Flanklin, apenas atesta a presença dos réus no palco dos acontecimentos, fato este por eles admitido, pois haviam se encontrado em uma padaria em frene ao local dos fatos.

No mais, desde a abordagem os réus negaram a prática delituosa, sendo que nada de

ilícito foi encontrado em seus poderes que apontasse a participação no presente crime.

Ou seja, os elementos de convicção vindos aos autos não conseguiram demonstrar que os réus teriam concorrido para a infração penal ora imputada, não conseguindo, também, confirmar o trabalho desenvolvido na fase inquisitiva, que serviu de lastro para o oferecimento da denúncia.

Assim, por ser indispensável que a prova indiciária seja confirmada em Juízo, e como isso não aconteceu, realmente a absolvição dos réus se impõe.

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER RAPHAEL CALDEIRAS DE OLIVEIRA, RG: 49.727.525, filho de JOAO RAIMUNDO FILHO e JANDIRA CARVALHO CALDEIRAS, JONATHAN HENRIQUE LIMA SANTOS, RG: 52470266, filho de IRINEU SILVA SANTOS e MIRENES LIMA DOS SANTOS, e CLAUDINEI MATHEUS DOS SANTOS SILVA, RG: 52015353, filho de JOSÉ LAUREANO DA SILVA IRMÃO e ELIANE CRISTINA DOS SANTOS, da imputação contida na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvarás de soltura.

Informe-se o julgamento às vítimas (CPP, art. 201, § 2º).

Quanto aos aparelhos celulares apreendidos (fls. 24/25), desde que demonstrada sua propriedade, defiro a devolução no prazo legal.

Observo, no mais, que as roupas e veículo apreendidos já foram restituídos aos proprietários (fls. 93 e 234).

P.R.I.

São Paulo 04 de novembro de 2022

Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA